

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7174/2539

นาย ชม บุตรวัง
นาง บุญเรือน บุตรวัง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1)

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 11, มาตรา 8

โจทก์มีที่ดินอยู่ตั้งแต่วันที่27มีนาคม2523การที่โจทก์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
นิคมสร้างตนเองและได้สิทธิในการขออนุญาตหนังสือแสดงการทำประโยชน์สำหรับที่ดิน
ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ.2511มาตรา8และ11ก็ดี
และต่อมาโจทก์ได้ขออนุญาตน.ส.3ก.สำหรับที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ดี
เป็นเพียงขั้นตอนที่โจทก์จะได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินดังกล่าว
เท่านั้นไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ที่มีเหนือที่ดินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ดินดังกล่าว
เป็นทรัพย์สินที่โจทก์มีมาก่อนที่จะอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับจำเลยจึงมิใช่ทรัพย์สินที่
โจทก์ได้มาระหว่างสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1474(1)ไม่
เป็นสินสมรส

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นสามีภริยากัน จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2527 ระหว่างอยู่กินด้วยกันจำเลยประพฤติตนไม่สมควร ไม่เหมาะสมต่อ
การเป็นภริยา และได้หนีออกจากบ้านโจทก์ไปตั้งแต่ปี 2533 จนถึงวันฟ้องไม่เคย

กลับมาหาหรือส่งข่าวคราวให้โจทก์ทราบ เป็นการจงใจละทิ้งร้างโจทก์ไปเกิน 1 ปี และไม่ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์ตามสมควร อีกทั้งยังถูกเหยียบหยามโจทก์ และบุพการีของโจทก์เสมอ เป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยาอย่างร้ายแรง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอับอายขายหน้า ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับโจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยประพฤติตนผิดประเพณีหรือศีลธรรมอันดีในระหว่างอยู่กินเป็นสามีภริยา อีกทั้งมิได้ทิ้งร้างหรือมิได้นำทรัพย์สินส่วนตัวของโจทก์ หรือทรัพย์สินที่ทำมาหาได้รวมกันไปจำหน่ายจ่ายโอนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของจำเลยและมิได้ดูหมิ่นโจทก์หรือบุพการีโจทก์จำเลยอยู่กินฉันสามีภริยากับโจทก์ตั้งแต่ปลายปี 2523 ก่อนจดทะเบียนสมรสกันระหว่างที่โจทก์และจำเลยอยู่กินด้วยกันนั้นไม่มีบุตร แต่ได้ทำมาหาได้รวมกันเกิดมีทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสคือที่ดินจำนวน 3 แปลงที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและบ้าน 2 หลัง เป็นบ้านเลขที่ 26 และ 27 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีราคาประมาณ 3,810,000 บาท ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำให้การของจำเลยจำเลยกลับไปอยู่กับบิดามารดาเนื่องจากโจทก์กับไปคั่นดีกับภริยาเดิมเป็นการอุปการะเลี้ยงดูยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา และทิ้งร้างกันเกินกว่า 1 ปี ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยา และให้โจทก์แบ่งสินสมรสตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำให้การให้จำเลยครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 1,905,000 บาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ในระหว่างที่โจทก์และจำเลยอยู่กินเป็นสามีภริยากันไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่ทำมาหาได้รวมกันอันจะเป็นสินสมรสทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยเป็นทรัพย์สินที่โจทก์ทำมาหาได้ก่อนที่จะ

สมรสกับจำเลยตั้งนั้นทรัพย์สินต่าง ๆ จึงเป็นสินส่วนตัวของโจทก์แต่เพียงผู้เดียวขอ
ให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดจากกัน ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย
คำขออื่นให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินพิพาท 3 แปลงและบ้านพิพาท 2
หลัง เป็นสินสมรส ให้โจทก์แบ่งให้จำเลยกึ่งหนึ่งนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาข้อแรกว่าที่ดิน
ตาม น.ส.3 ก. หมายเลข 2 ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส เห็นว่าตามใบสมัครเป็น
สมาชิกนิคมสร้างตนเองของโจทก์เอกสารหมายเลข จ.4 และบันทึกการสอบสวนบุคคลผู้
สมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเอกสารหมายเลข จ.5 ซึ่งทำขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม
2523ระบุว่าโจทก์มีภริยาชื่อนางบุญมี และระบุว่าหลักทรัพย์ที่โจทก์มีอยู่ในขณะนั้น
คือที่ดิน 50 ไร่ ซึ่งแผนที่ส่งเขปท้ายบันทึกการสอบสวนดังกล่าวมีรูปที่ดินตรงกับ
แผนที่รูปที่ดินตาม น.ส.3 ก. เอกสารหมายเลข 2 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าที่ดิน ตาม
น.ส.3 ก. เอกสารหมายเลข 2 โจทก์มีอยู่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2523 ระหว่างเป็นสามี
ภริยากับนางบุญมี การที่โจทก์สมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและได้สิทธิใน
การขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์สำหรับที่ดินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติจัด
ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 8 และ 11 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.13
ก็ดี และต่อมาโจทก์ได้ขอยกน.ส.3 ก. สำหรับที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.2 กิติ เป็นเพียงขั้นตอนที่โจทก์จะได้รับหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินดังกล่าวเท่านั้นไม่กระทบถึงสิทธิของโจทก์ที่มี
เหนือที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ต้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินตามน.ส.3 ก. เอกสารหมาย
ล.2 เป็นทรัพย์สินที่โจทก์มีมาก่อนที่จะอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับจำเลย ที่ดินตาม
น.ส.3 ก. เอกสารหมาย ล.2จึงมิใช่ทรัพย์สินที่โจทก์ได้มาระหว่างสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474(1) ไม่เป็นสินสมรสฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1551 และบ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 8
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ไม่เป็นสินสมรส โจทก์ไม่
ต้องแบ่งให้จำเลยกี่หนึ่ง ส่วนที่ดินพิพาทแปลง 8 ไร่ และ 2 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์รวม
ของโจทก์จำเลย ให้โจทก์จำเลยแบ่งกันคนละกึ่งหนึ่งนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สถิตย์ ไพเราะ-อากาศ บำรุงชีพ-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ